

摘要：

央行、金融监管总局发布房地产信贷管理新规，系统改革开发、购房、运营全链条信贷制度。个人住房贷款期限最长40年，存量贷款可协商调整还款安排；住房租赁团体购房贷款期限最长30年、贷款金额原则上不超评估价值80%，进一步满足刚性和改善性住房需求，支持房地产市场平稳健康发展。

8月28日，中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》。

《意见》明确房地产开发贷款实行主办银行制，预售项目贷款期限最长不超过5年，现房销售项目最长不超过7年。意见还明确个人住房贷款期限最长不超过40年；所购新建住房实行现房销售的，个人住房贷款应在销售备案后发放；实行预售的，应严格在项目竣工备案后发放。

华尔街见闻总结要点如下：

- **个人住房贷款发放时点明显后移**：现房销售项目在销售备案后发放贷款，预售项目严格在项目竣工备案后发放，推动实现“能拿房、再还贷”。
- **个人住房贷款最长可贷40年**：住房贷款期限由此前最长30年延长至最长不超过40年，具体期限由购房人与银行协商确定，有助于降低月供压力、提升购房人的贷款能力。
- **允许更灵活调整存量房贷还款安排**：对于阶段性失去收入来源、出现还款困难的借款人，银行可依法依规协商采取**延后还款、贷款展期、延迟还本**等方式。
- **房地产信贷覆盖全生命周期**：从开发建设、销售到运营，分别覆盖**开发贷款、个人住房贷款、团体购房贷款、商业用房购房贷款、经营性物业贷款、住房租赁经营性贷款**等品种，满足房地产项目不同阶段的融资需求。
- **预留新增房地产贷款品种空间**：监管部门可根据经济社会发展需要，**适时新设房地产贷款品种**，增强房地产信贷政策的灵活性。
- **建立开发贷款主办银行制度**：单个房地产项目对应一家主办银行，项目相关资金原则上统一纳入主办银行账户管理；主办银行单独或牵头发放开发贷款，并根据项目进度分批放款，贷款期限覆盖项目开工至竣工备案。
- **强化项目资金封闭管理**：开发贷款、项目自有资金、现房销售资金等原则上纳入主办银行账户管理，开发贷款结清前主办银行和资金账户原则上不得变更，项目公司重大负债、投资等事项需提前告知主办银行。

国家金融监督管理总局有关司局负责人就总局发布房地产相关融资管理办法答记者问

金融监管总局近日印发《商品住房开发贷款管理办法（试行）》《个人住房贷款管理办法（试行）》《商业地产贷款管理办法（试行）》《城市更新项目贷款管理办法（试行）》《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》，有关司局负责人就相关问题回答了记者的提问。

一、《商品住房开发贷款管理办法（试行）》《个人住房贷款管理办法（试行）》《商业地产贷款管理办法（试行）》《城市更新项目贷款管理办法（试行）》《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》的发布背景？

金融监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在全面梳理房地产金融领域现有政策的基础上，立足房地产市场形势和未来发展方向，与住房和城乡建设部和中国人民银行牵头印发的相关制度有序衔接，明确商品住房开发贷款、个人住房贷款、商业地产贷款、城市更新项目贷款、房地产领域信托业务等方面管理要求，形成适配房地产发展新模式的融资制度，保障购房人合法权益，满足房地产合理融资需求，促进房地产高质量发展。

二、《商品住房开发贷款管理办法（试行）》如何满足商品住房开发项目合理融资需求？

办法指导银行业金融机构按照市场化、法治化原则，以项目为中心，采取主办银行模式，满足商品住房开发项目合理融资需求。办法要求银行业金融机构合理区分房企集团风险和项目风险，贷款审批更加侧重于项目本身，项目单独建账核算，资金独立运作、封闭管理，有效防范项目交付风险和信贷风险。为与销售制度中预售、现售项目的建设销售周期相匹配，办法设置了差异化的贷款期限要求，适度拉长现售项目贷款期限。办法与“白名单”机制相衔接，依据办法发放的贷款，对应的商品住房开发项目纳入“白名单”项目管理，让“白名单”政策惠及更多商品住房开发项目。

三、《个人住房贷款管理办法（试行）》如何更好支持刚性和改善性住房需求？

为配合推进商品住房销售制度改革，助力构建房地产发展新模式，更好满足现房销售和预售模式下的个人住房贷款需求，金融监管总局会同中国人民银行制定了《个人住房贷款管理办法（试行）》。办法与中国人民银行、金融监管总局联合发布的《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》保持一致，指导银行业金融机构按照市场化法治化原则支持刚性和改善性住房需求，更好维护购房人合法权益。从安全性看，办法将预售商品房个人住房贷款发放时点从主体结构封顶调整到竣工备案，并要求加强贷款全流程风险管理，有利于从根本上保障购房人合法权益。从可得性看，办法适当优化收入偿债比例上限要求，延长贷款期限上限，有助于合理提升购房人贷款能力，提供更多贷款方案供购房人选择。从经济性看，办法为二手房交易做出“带押过户”等便利性安排，有助于降低房屋交易成本，更好满足改善性住房需求；同时要求银行业金融机构强化第三方合作机构管理，防止非法贷款中介侵害购房人合法权益。

四、《商业地产贷款管理办法（试行）》主要内容是什么？如何适配房地产发展新模式下商业地产市场的信贷需求？

为推动商业地产贷款规范发展、支持商业地产市场稳健有序运行，金融监管总局制定了《商业地产贷款管理办法（试行）》。办法明确了商业地产贷款的定义范围，引入了主办银行制、项目制和封闭管理，并要求银行建立健全商业地产贷款管理机制，有效识别、评估、监测、控制和缓释风险，依法合规开展业务。考虑到商业地产开发、购买和运营阶段资金需求和还款来源存在差异，办法将商业地产贷款分为开发、购买和运营三个阶段。针对每个阶段的融资特点，办法分别从贷款用途、贷款期限、客户和项目准入、贷款管理等方面提出细化要求，更好地适配商业地产市场发展的信贷需求。为做好制度衔接，经营性物业贷款用途可按照《关于做好经营性物业贷款管理的通知》等文件的规定执行。

五、《城市更新项目贷款管理办法（试行）》在支持城市更新方面提出了哪些金融措施？

为深入贯彻落实党中央、国务院关于高质量推进城市更新的决策部署，金融监管总局会同住房和城乡建设部制定了《城市更新项目贷款管理办法（试行）》。办法明确了金融机构开展城市更新



项目贷款业务的基本原则，细化了准入条件、贷款用途、还款来源、资金管理等要求。办法指导金融机构设立专门的“城市更新项目贷款”品种，合理确定贷款额度、期限、利率和担保措施，增强金融服务城市更新的精准性、适配性和有效性。同时，鼓励金融机构发挥自身优势，在把控好风险的前提下，根据城市更新项目特点设计综合金融服务方案，加大对城市更新项目的金融支持力度。

六、《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》出台的主要目的和主要内容是什么？

办法坚持服务实体经济、风险可控和落实投资者适当性管理等原则，要求信托公司遵循市场化、法治化原则，发挥特色优势、强化专业能力建设，提升信托服务的适配性、合规性和可持续性，对不同所有制房地产企业项目一视同仁，促进形成适应房地产发展新模式的多元化金融服务渠道。办法有利于提升信托服务房地产项目对接的精准性和适配性。注重引导信托公司坚持以项目为中心，创新运用主办银行模式，进一步完善资金封闭管理，切实加强投资者合法权益保护。办法有利于推动信托公司面向房地产业规律特点，健全管理机制、履行受托职责、提升服务水平。明确信托公司房地产领域相关业务的定义、分类和展业原则，对资产管理信托在强化自主尽职调查、集中决策、项目管理等方面细化提出要求，同时对投资非标准化资产提出专门要求。对资产服务信托在信托目的合法性、财产真实性、权利义务清晰性等方面细化提出要求。

本文来源：国家金融监督管理总局

文件如下：

中国人民银行 国家金融监督管理总局印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》的通知（银发〔2026〕171号）

中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；国家金融监督管理总局各监管局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于构建房地产新发展模式的决策部署，完善房地产信贷管理，维护购房人合法权益，满足行业合理融资需求，促进房地产市场稳健运行，现将《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产新发展模式的意见》印发给你们，请遵照执行。

附件：关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见

中国人民银行

国家金融监督管理总局

2026年8月27日

附件

关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见

第一章 总则

第一条 为完善房地产信贷管理，维护购房人合法权益，满足行业合理融资需求，促进房地产市场稳健运行，加快构建房地产发展新模式，推动房地产高质量发展，根据《中华人民共和国

中国人民银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本意见。

第二条 适应房地产市场供求关系变化，构建全面覆盖、有序衔接的房地产信贷产品和管理体系，促进金融与房地产良性循环。遵循以下原则：

一是坚持以人民为中心，促进高质量发展。配合商品住房销售制度改革，改革个人住房贷款制度，优化住房金融服务，支持刚性和改善性住房需求，助力健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

二是坚持统筹规划，系统集成。围绕房地产开发、建设、销售、运营全链条，改进优化房地产信贷体系，统筹规划全生命周期和各细分领域信贷产品，实现总量合理、结构均衡、期限匹配、专款专用。

三是坚持制度规范，审慎管理。完善房地产金融宏观审慎管理，强化前瞻性防范和逆周期调节，规范房地产相关主体融资行为，促进房地产市场稳健运行。

四是坚持有序发展，防范风险。丰富房地产贷款产品和服务，提高风险定价能力，支持行业转型和高质量发展。加强房地产信贷业务监督管理，强化贷款质量监测预警，防范化解房地产信贷风险。

第三条 银行业金融机构应按照本意见要求，完善房地产信贷管理机制，加强各类房地产贷款业务协同布局，优化内外部业务流程，提高全链条管理服务能力，有效防范金融风险。

第二章 房地产贷款品种

第四条 本意见所称的房地产贷款指银行业金融机构发放的用于商品住房、保障性住房、租赁住房、商业地产等房地产领域开发、建设、销售、运营的各类贷款。

第五条 银行业金融机构不得发放用于缴交土地出让价款及相关税费的贷款。

第六条 银行业金融机构可以在房地产开发建设阶段发放房地产开发贷款，包括商品住房开发贷款、保障性住房开发贷款、住房租赁开发建设贷款、商业地产开发贷款等。银行业金融机构应加强房地产开发贷款封闭管理，确保专款专用，实现贷款发放与项目建设周期相匹配。

第七条 银行业金融机构可以在房地产销售阶段发放购房贷款，包括个人住房贷款、住房租赁团体购房贷款、商业用房购房贷款等。银行业金融机构应严格执行个人住房贷款发放规定，切实保障购房人合法权益。

第八条 银行业金融机构可以在房地产运营阶段发放经营性贷款，包括经营性物业贷款、住房租赁经营性贷款等。银行业金融机构应结合房地产运营阶段的合理资金需求，丰富贷款产品和服务，推动住房品质提升和房地产行业转型发展。

第九条 中国人民银行、金融监管总局按照职责分工可以根据经济社会发展需要，新设房地产贷款品种。

第三章 房地产开发贷款

第十条 房地产开发贷款指银行业金融机构向具备房地产开发资质的开发企业发放的用于房地产项目（含商品住房、保障性住房、租赁住房、商业地产等）开发建设的贷款。

第十一条 开发企业申请房地产开发贷款，项目资本金比例应符合国家关于固定资产投资项目资本金制度相关规定。项目资本金应先于房地产开发贷款全额到位，并与房地产开发贷款配套



投入项目建设。

第十二条 房地产开发贷款实行主办银行制，单个房地产项目对应一家银行作为主办银行（单家贷款行或银团贷款牵头行），对项目资金进行封闭管理。

项目公司应在主办银行开立资金账户。项目存续期间，除按规定要求监管的预售资金、定金等外，房地产开发贷款、项目自有资金、现房销售资金等与项目相关的全部资金均应纳入在主办银行开立的资金账户管理。主办银行和资金账户在房地产开发贷款结清前原则上不得变更。

项目预售资金监管账户和定金账户应按规定在主办银行开立。项目公司对外负债、投资等影响金融债务安全的重大事项，应事先告知主办银行。

第十三条 房地产开发贷款期限应与项目建设、销售周期相匹配，覆盖项目开工到竣工备案全过程。**预售项目贷款期限原则上不超过3年，最长不超过5年；现房销售项目贷款期限原则上不超过5年，最长不超过7年。贷款用于商业地产开发的，期限原则上不超过7年。首次还本日期原则上应在项目竣工备案后，经协商一致的可以提前归还贷款本金。**

银行业金融机构要综合评估项目建设周期、销售方式和前景、还款来源保障等，合理确定房地产开发贷款金额和期限。

第十四条 银行业金融机构发放房地产开发贷款应以项目土地、在建工程为抵押，并可以根据情况采取股东担保、股权质押等方式进行增信。

第十五条 银行业金融机构应根据项目建设进度、风险情况分批发放房地产开发贷款，并通过在主办银行开立的资金账户受托支付至项目公司交易对象账户。

第十六条 保障性住房开发贷款指银行业金融机构发放的专项用于支持符合要求的配售型保障性住房项目开发建设的贷款。贷款人应按照保本微利原则，在全面测算项目综合收益和风险基础上，结合项目建设运营周期和还款来源、资金成本等情况，合理确定贷款利率和还款方式。贷款利率一般应低于商品住房开发贷款利率水平。

第十七条 住房租赁开发建设贷款指银行业金融机构向依法合规新建、改建长期租赁住房的房地产开发企业、工业园区、农村集体经济组织、企事业单位等各类主体发放的用于建设租赁住房的贷款。住房租赁开发建设贷款期限一般为3年，最长不超过5年。

第四章 购房贷款

第十八条 购房贷款指银行业金融机构向自然人或企业等法人实体发放的购买房屋用于自住、经营或租赁的贷款，包括个人住房贷款、商业用房购房贷款、住房租赁团体购房贷款等。

第十九条 个人住房贷款指银行业金融机构向自然人发放的用于购买住房的贷款。贷款对象需符合住房所在城市购房条件。

第二十条 银行业金融机构发放个人住房贷款应符合最低首付比例要求。**个人住房贷款期限最长不超过40年，金额不得超过拟购买住房的评估价值。贷款期限在1年以内（含1年）的，实行到期一次性还本付息或按月还本付息；贷款期限在1年以上的，按月还本付息。**

第二十一条 银行业金融机构发放个人住房贷款应重点评估借款人还款能力，加强借款人收入真实性核查，审慎做好借款人风险识别，并符合个人住房贷款支出与收入比例、个人债务支出与收入比例的上限要求。

第二十二条 所购新建住房实行现房销售的，个人住房贷款应在销售备案后发放；实行预售的，应严格在项目竣工备案后发放。



个人住房贷款应通过受托支付方式发放。对实行现房销售的，受托支付至项目公司在主办银行开立的资金账户；对实行预售的，受托支付至项目预售资金监管账户。所购住房为再交易住房的，受托支付至贷款合同约定的借款人交易对象账户。

第二十三条 银行业金融机构发放个人住房贷款应要求借款人以所购住房作为抵押。对于暂未取得所购住房不动产权属证书或其他情形无法办理抵押登记的，银行业金融机构应视情要求借款人办理抵押预告登记、追加其他阶段性担保等。

第二十四条 对于已发放的浮动利率个人住房贷款，当贷款利率水平与全国新发放个人住房贷款利率偏离达到一定幅度时，借款人可以与银行业金融机构协商变更合同约定的利率水平，或申请新发放浮动利率个人住房贷款置换存量贷款，方式应由借款人自主选择。变更后或新发放贷款利率加点幅度由银行业金融机构与借款人自主协商确定，不得低于变更或置换贷款时所在城市个人住房贷款利率加点下限（如有），贷款金额不得高于原贷款剩余本金金额。

银行业金融机构不得发放贷款金额随房产评估价值浮动、不指明用途的住房抵押贷款；对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，不得以再评估后的净值为抵押追加购房贷款。

第二十五条 鼓励符合条件的银行业金融机构以个人住房贷款为基础资产，发行信贷资产支持证券，分散信用风险，提高贷款投放能力，完善房地产贷款利率市场化形成机制。

第二十六条 对于存量个人住房贷款借款人阶段性失去收入来源导致还款困难的，银行业金融机构可以按市场化、法治化原则与借款人自主协商，灵活采取合理延后还款时间、贷款展期、延迟还本等方式调整还款计划。

第二十七条 商业用房购房贷款指银行业金融机构向自然人或企业等法人实体发放的用于购买商业用房（含商住两用房）的贷款。

申请贷款购买的商业用房应为已竣工备案的房屋。银行业金融机构发放商业用房购房贷款应符合最低首付比例要求。**商业用房购房贷款期限一般不超过10年，最长不超过15年。**

自然人申请商业用房购房贷款的，应参照个人住房贷款支出与收入比例、个人债务支出与收入比例的上限要求执行。

第二十八条 住房租赁团体购房贷款指银行业金融机构向企业、符合条件的事业单位、专业化规模化住房租赁企业发放的，用于依法依规批量购买存量闲置房屋用作保障性或商业性租赁住房长期持有运营的贷款。

申请住房租赁团体购房贷款购买的房屋应为法律关系清晰、已竣工备案的商品住房、商业用房等，贷款存续期内，房屋租赁用途不得改变。**住房租赁团体购房贷款期限最长不超过30年，贷款金额原则上不超过物业评估价值的80%。**

第五章 经营性贷款

第二十九条 经营性物业贷款指银行业金融机构向持有商业性房地产的企业发放的以经营性物业为抵押的贷款。贷款对象为依法成立、持有已竣工备案、取得不动产权证书并投入运营的商业性房地产的企业法人。商业性房地产包括但不限于商业综合体、购物中心、商务中心、写字楼、酒店、文旅地产项目等，不包括商品住房、租赁住房。

经营性物业贷款期限最长不超过15年，贷款金额原则上不超过物业评估价值的70%，第一还款来源应为承贷物业本身的经营收入。

第三十条 住房租赁经营性贷款指银行业金融机构向运营自有产权或依法合规改造形成的非自有产权租赁住房的住房租赁企业发放的用于日常运营的贷款。



住房租赁企业运营自有产权长期租赁住房的，住房租赁经营性贷款期限最长不超过20年，贷款金额原则上不超过物业评估价值的80%。

住房租赁企业依法合规改造工业厂房、商业用房、城中村等形成的非自有产权租赁住房，住房租赁经营性贷款期限最长不超过5年，贷款金额原则上不超过贷款期限内应收租金总额的70%。

对于开发建设和持有运营为同一主体的租赁住房项目，住房租赁经营性贷款可以用于置换项目前期的住房租赁开发建设贷款。

第六章 房地产金融宏观审慎管理

第三十一条 中国人民银行依法实施房地产宏观信贷调控，牵头建立房地产金融宏观审慎政策框架，会同相关部门制定房地产金融宏观审慎政策，开展宏观审慎管理。金融监管总局依法对银行业金融机构房地产贷款业务实施监督管理。

第三十二条 中国人民银行会同金融监管总局确定全国个人住房贷款、商业用房购房贷款最低首付比例政策。

中国人民银行会同金融监管总局对银行业金融机构实施房地产贷款集中度管理。

个人住房贷款利率政策由中国人民银行另行规定。

中国人民银行根据市场形势、金融机构风险情况、系统性金融风险状况等，会同相关部门建立其他房地产金融逆周期调节机制。

第三十三条 中国人民银行对银行业金融机构房地产信贷业务开展宏观审慎监测评估。根据监测评估结果，可会同相关部门调整适用的房地产金融宏观审慎管理工具参数。

第三十四条 中国人民银行会同金融监管部门针对房地产发展新模式需要，改革完善房地产信贷、债券、股票、资管、境外融资等全口径房地产金融统计指标体系并开展统计监测。相关部门按照职责分工对各领域房地产融资进行统计监测。

银行业金融机构要优化统计业务流程，完善房地产信贷数据报送制度，按照规定报送统计数据，加强金融统计数据源头质量管理，确保报送的数据及时、准确、完整，严防数据造假。

第七章 附则

第三十五条 本意见所称的银行业金融机构指在中华人民共和国境内设立的政策性开发性银行和商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构。政策性开发性银行在符合自身职能定位和业务范围的前提下，依法依规开展房地产贷款业务。

第三十六条 本意见自印发之日起施行，施行之日前已签订房地产贷款合同的，继续按照合同约定执行。

个人住房贷款、商品住房开发贷款、商业地产贷款等具体业务管理办法由金融监管总局牵头制定。

《中国人民银行关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（银发〔2003〕121号）、《中国人民银行关于调整住房信贷政策有关事宜的通知》（银发〔2006〕184号）、《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发〔2007〕359号）、《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》（银发〔2007〕452号）、《中国人民银行关于扩大商业性个人住房贷款利率下浮幅度等有关问题的通



知》（银发〔2008〕302号）、《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于完善差别化住房信贷政策有关问题的通知》（银发〔2010〕275号）、《中国人民银行关于做好差别化住房信贷政策实施工作的通知》（银发〔2011〕66号）、《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于进一步完善差别化住房信贷政策有关问题的通知》（银发〔2015〕305号）、《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》（银发〔2016〕26号）同时废止。

此前相关规定与本意见不一致的，以本意见为准。

本文来源：[中国人民银行 国家金融监督管理总局](#)

国家金融监督管理总局 中国人民银行关于印发《个人住房贷款管理办法（试行）》的通知

各金融监管局，中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，各大型银行、股份制银行、外资银行：

现将《个人住房贷款管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

国家金融监督管理总局 中国人民银行

2026年8月28日

（此件发至金融监管分局，中国人民银行地市分行，地方法人银行业金融机构，外国银行分行）

个人住房贷款管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范个人住房贷款业务，加强个人住房贷款业务审慎经营管理，维护借贷双方的合法权益，促进个人住房贷款业务健康发展，加快构建房地产发展新模式，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和规章，以及《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》，制定本办法。

第二条 本办法所称贷款人，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构。

第三条 本办法所称个人住房贷款是指贷款人向符合条件的借款人发放的用于购买住房的贷款。

第四条 贷款人开展个人住房贷款业务，应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信原则。

第五条 贷款人应当建立有效的个人住房贷款全流程管理机制，制订贷款管理制度及操作规程。

第六条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对个人住房贷款业务实施监督管理。

第二章 贷款对象和条件

第七条 借款人应当同时具备以下条件：

（一）具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人；



(二) 具有合法有效的身份证明；

(三) 信用状况良好；

(四) 具备还款意愿和还款能力；

(五) 具有支付所购房屋首付款的能力；

(六) 可以提供贷款人认可的有效担保；

(七) 贷款人规定的其他条件。

第八条 个人住房贷款首付比例不得低于中国人民银行、国家金融监督管理总局确定的最低首付比例。贷款人可以根据当地房地产市场情况、住房项目情况、借款人信用状况和还款能力等因素合理确定具体首付比例。

第九条 贷款人应当核实借款人首付款真实情况，借款人已支付的定金可以纳入首付款计算。贷款人发现借款人使用贷款资金支付首付款的，应当停止向借款人发放个人住房贷款。

第十条 贷款人应当着重考核借款人还款能力，根据当地房地产市场情况、借款人收入和债务状况等因素，合理设定借款人个人住房贷款的月房贷支出与收入比例上限和月所有债务支出与收入比例上限，其中月房贷支出与收入比控制在50%以下（含50%），月所有债务支出与收入比控制在60%以下（含60%）。计算公式为：

房贷支出与收入比 = $\frac{\text{本次贷款的月还款额}}{\text{月均收入}} \times 100\%$

所有债务与收入比 = $\frac{\text{本次贷款的月还款额} + \text{其他债务月均偿付额}}{\text{月均收入}} \times 100\%$

对于单一申请的贷款，上述计算公式中的收入是指申请人本人的可支配收入，如贷款人将申请人配偶收入计算在内，应当先予以调查核实，并将配偶的债务一并计入。对于共同申请的贷款，上述计算公式中的收入是指主申请人和共同申请人的可支配收入，并将共同申请人的债务一并计入。

第十一条 贷款人应当要求借款人以所购房屋为贷款提供抵押担保。购买现房或再交易住房的，应当在贷款发放前办理抵押登记。购买预售商品住房的，应当在贷款发放前办理抵押预告登记，并在符合相关条件后及时办理抵押登记手续。

贷款发放前暂无法办理抵押登记或抵押预告登记的，应当采用其他财产抵押、质押或引入保证人等方式提供阶段性担保。

第十二条 个人住房贷款利率应当遵循市场化原则，由借贷双方在遵守国家有关规定和行业自律管理要求的前提下协商确定，定价基准和定价方式等按照相关规定执行。

贷款人应当建立客户差别化风险定价管理机制，根据当地房地产市场情况、借款人信用状况和还款能力等合理确定具体利率水平。

第十三条 贷款人应当合理确定贷款期限，最长不得超过40年。



第十四条 借款人可以与贷款人协商约定贷款还本付息计划，贷款期限在1年以内（含1年）的，可以实行到期一次还本付息或按月还本付息；贷款期限在1年以上的，按月还本付息。

第三章 贷款审批与发放

第十五条 贷款人应当要求借款人以书面形式提出个人住房贷款申请，并要求借款人提供能够证明其符合贷款条件的以下资料：

- （一）借款人身份证明材料；
- （二）借款人还款能力证明材料；
- （三）经网签备案的房产买卖合同、协议或其他批准文件；
- （四）抵（质）押物清单、权属证明、价值证明以及有处分权人同意抵（质）押的证明；保证人同意提供担保的书面文件和保证人资信证明；
- （五）贷款人要求提供的其他文件或资料。

第十六条 贷款人受理借款人贷款申请后，应当履行尽职调查职责，通过现场实地调查与非现场间接调查相结合的形式开展，采取现场核实、电话查问、信息咨询以及其他数字化电子调查等途径和方法，对贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，形成调查评价意见。

第十七条 贷款人应当建立并执行贷款面谈制度。贷款人在对贷款申请做出最终审批前，贷款经办人员应当至少直接与借款人面谈一次，了解借款人基本情况和贷款用途等情况。

第十八条 贷款人应当与借款人签订书面借款合同，并同时签订担保合同或条款。贷款人应当要求借款人当面签订借款合同及其他相关文件。

第十九条 贷款人应当遵循客观、审慎原则，对借款人提供的抵押物进行评估或价值认定，合理确定抵押物价值。抵押物价值的确定以该房产在该次买卖交易中的成交价或评估价的孰低者为准。

第二十条 借款人购买存在未结清贷款相应房产的，贷款人可为带押过户提供贷款服务，实现登记、贷款、放款、还款、尾款结算有效衔接。

第二十一条 本章关于贷款审查与风险评价、审批与发放、协议签署、抵质押登记等未尽事宜，应当按照《个人贷款管理办法》第十九条至第二十一条、第二十三条至第二十五条、第二十七条至第三十一条相关规定执行。

第二十二条 借款人购买现房的，贷款人应当在销售备案后发放贷款，贷款资金应当通过受托支付方式支付至该住房项目开发企业在主办银行开立的资金账户。

借款人购买预售商品住房的，贷款人应当在竣工备案后发放贷款，贷款资金应当通过受托支付方式支付至预售资金监管账户。

借款人购买再交易住房的，贷款人应当在落实担保（含必要的阶段性担保）后发放贷款，贷款资金应当通过受托支付方式支付至借款合同约定的账户。国家金融监督管理总局关于不动产带押过户贷款业务另有规定的，从其规定。

第二十三条 贷款人应当强化个人住房贷款合作机构的管理、监测与评价，明确合作机构资质条件，建立名单制管理制度和利益冲突防范机制，并定期对名单进行审查更新，对合作机构在业务



合作中的违规违约行为及时采取终止合作、追偿损失等措施。贷款人不得与非法贷款中介合作。

个人住房贷款涉及合作机构的，授信审批、合同签订以及贷款调查中涉及借款人真实意思表示、收入水平、债务情况及外部评估机构准入等风险控制核心事项应当由贷款人独立有效开展。贷款人将特定事项委托合作机构代为办理的，应当加强成本费用管理，不得损害借款人合法权益，并确保相关风险可控。

前款所称合作机构包括但不限于房地产开发企业、房产交易中介机构、评估机构、担保公司等。

第四章 贷后服务与管理

第二十四条 贷款人应当对借款人的信用和担保情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。

第二十五条 贷款人应当在贷款存续期内，至少每年对押品价值进行重新评估，并持续监测押品状态、权属等情况，确保风险可控。

对于已发放的个人住房贷款，在借款人没有全部归还贷款前，贷款人不得以已抵押房产再评估后的净值为抵押追加购房贷款。

第二十六条 借款人申请贷款展期的，贷款人应当审慎评估展期原因和后续还款安排的可行性。同意展期的，应当根据还款来源等情况，合理确定展期期限，并加强对贷款的后续管理，按照实质风险状况进行风险分类。

展期期限累计不得超过原贷款期限的一半，贷款原期限与展期期限合计不得超过40年。

第二十七条 贷款存续期间，变更借款合同要素应当经借贷双方协商同意，并依法签订变更协议。

第二十八条 借款合同发生纠纷时，借贷双方应当及时协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第二十九条 贷款人应当按照借款合同约定，收回贷款本息。

对于未按照借款合同约定偿还的贷款，贷款人应当采取清收、协议重组、债权转让或核销等措施进行处置。

第三十条 借款人按照合同约定偿还全部贷款本息后，借款合同终止，贷款人应当按照合同约定及时解除担保。以房地产作为抵押物的，解除抵押权时，应当到原登记部门办理抵押注销登记手续。

第三十一条 借款人有下列情形之一的，贷款人可对借款人追究违约责任或相应法律责任：

- （一）不按期归还贷款本息的；
- （二）提供虚假文件或资料，已经或可能造成贷款损失的；
- （三）未经贷款人同意，将设定抵押权或质押权财产或权益拆迁、出售、转让或赠与的；
- （四）擅自改变贷款用途，挪用贷款的；
- （五）拒绝或阻挠贷款人对贷款使用情况进行监督检查的；



（六）与其他自然人、法人或经济组织签订有损害贷款人权益的合同或协议的；

（七）保证人违反保证合同或丧失承担连带责任能力，因抵押人行为导致抵押物价值减少，质物明显减少影响贷款人实现质权，而借款人未按要求及时恢复抵押物价值或者提供新保证或新抵押（质押）的；

（八）《中华人民共和国民法典》等法律法规规定的其他相关情形。

第三十二条 贷款人应当将个人住房贷款管理的责任落实到具体部门和岗位，建立各岗位的考核和问责机制。

第五章 监督管理

第三十三条 国家金融监督管理总局及其派出机构可以根据贷款人的经营管理情况、风险水平和个人住房贷款业务开展情况以及房地产市场运行情况等，对其个人住房贷款管理提出相关审慎监管要求。

第三十四条 贷款人违反本办法规定办理个人住房贷款业务的，国家金融监督管理总局及其派出机构应当责令其限期改正，并可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《个人贷款管理办法》等法律法规和规章，视情形对其采取相关监管措施或进行行政处罚。

第六章 附 则

第三十五条 购买配售型保障性住房贷款，参照本办法执行。

第三十六条 本办法由国家金融监督管理总局、中国人民银行负责解释。

第三十七条 本办法自印发之日起施行。《个人住房贷款管理办法》（银发〔1998〕190号）同时废止。其他个人住房贷款相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

对于本办法施行前已取得预售许可证的项目，其个人住房贷款发放条件可以按照原规定执行。

本文来源：[国家金融监督管理总局 中国人民银行](#)

国家金融监督管理总局关于印发《商品住房开发贷款管理办法（试行）》的通知
各金融监管局，各大型银行、股份制银行、外资银行：

现将《商品住房开发贷款管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

国家金融监督管理总局

2026年8月28日

（此件发至金融监管分局与地方法人银行机构、外国银行分行）

商品住房开发贷款管理办法（试行）

第一章 总 则



第一条 为规范银行业金融机构商品住房开发贷款业务经营行为，加强商品住房开发贷款审慎经营管理，满足商品住房开发项目合理融资需求，支持构建房地产发展新模式，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和规章，制定本办法。

第二条 本办法所称贷款人，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构。

第三条 本办法所称商品住房开发贷款，是指贷款人向房地产项目开发公司（以下简称借款人）发放的，用于商品住房及其配套设施开发建设的贷款。

第四条 贷款人开展商品住房开发贷款业务应采取主办银行模式，合理区分房企集团风险和单一项目风险，按照市场化、法治化原则自主决策，对不同所有制房地产企业的项目一视同仁提供贷款。

第二章 项目和借款人条件

第五条 贷款人应认真评估商品住房开发项目情况。项目应至少满足以下条件：

（一）取得合法、完整、真实、有效的立项或备案文件，取得土地不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。当地对“四证”另有规定的从其规定，但须与“四证”齐全具有同等效力。如涉及环境影响评价、文物勘探等事项的，应满足相应规定要求。

（二）符合国家关于固定资产投资项目资本金制度相关规定，项目资本金实缴到位。

（三）存在实际融资需求，且借款人已制定贷款使用计划和项目建设交付计划。

（四）能提供与贷款额度匹配的抵押物。

（五）项目单独建账核算，资金独立运作、封闭管理。项目间资金不得混同。

第六条 贷款人应认真评估借款人情况。借款人应至少满足以下条件：

（一）具备房地产开发资质。

（二）具有良好的偿债能力。

（三）不处于破产重整、大额查封冻结状态，不存在重大违法违规行为、逃废金融债务等问题。

（四）企业注册资本实缴到位。

第三章 主办银行

第七条 借款人申请商品住房开发贷款的，应与贷款人协商，达成一致后确定一家主办银行并在合同中约定，由主办银行单独发放或作为牵头银行以银团模式发放商品住房开发贷款。每个项目仅能确定一家主办银行，主办银行可为法人或分支机构。

第八条 借款人应在主办银行开立资金账户。项目存续期间，除按规定要求监管的预售资金、定金等外，商品住房开发贷款、项目自有资金、现房销售资金等与项目相关的全部资金均纳入资金账户管理。主办银行和资金账户在商品住房开发贷款结清前原则上不得变更。

项目预售资金监管账户和定金账户应按规定在主办银行开立。



第九条 主办银行及银团成员应做好尽职调查、项目审核、贷后检查等事项，在管控好风险的前提下，为项目提供融资服务。主办银行要牵头做好账户管理，加强贷款资金监控，严格审查信贷资金用途和流向，发现贷款资金异常的，应及时采取措施。银团成员应积极支持主办银行履行上述职责，及时共享信息，协同做好项目资金封闭管理。

第十条 贷款人发放的商品住房开发贷款只能用于本城市的商品住房开发项目。本条所称城市，是指地级及以上城市。

第四章 业务办理

第十一条 借款人向贷款人提出开发贷款申请，贷款人按程序受理并开展贷前调查。

第十二条 贷款人应按照审贷分离、分级审批的原则，明确商品住房开发贷款审批权限，规范贷款审查审批流程。

第十三条 贷款人应在合同中与借款人约定具体的贷款金额、期限、利率、用途、担保方式、借款人承诺、还款计划及风险处置等要素和有关细节。其中：

（一）贷款金额。贷款人应综合考虑项目总投资金额、资本金投入、自有资金、其他融资等，并参考当地同类项目建筑造价水平，合理确定贷款金额，满足项目融资需求。

（二）贷款期限。贷款人应综合评估商品住房项目建设周期、销售周期和风险水平等，合理确定贷款期限。预售项目贷款期限原则上不超过3年，最长不超过5年；现售项目贷款期限原则上不超过5年，最长不超过7年。

（三）贷款利率。商品住房开发贷款利率应遵循利率市场化、商业可持续原则，贷款人应在遵守国家有关规定和行业自律管理要求的前提下，合理确定贷款利率。

（四）贷款用途。贷款用于开发、建造向市场销售、出租等用途的商品住房项目。加大对现房销售项目和安全、舒适、绿色、智慧“好房子”项目的开发贷款支持力度。贷款不得跨项目使用，不得用于缴纳土地出让金及相关税款、项目分红、其他投资等。

（五）担保方式。贷款人应严格落实商品住房开发贷款的抵押担保措施，将本项目土地使用权及在建工程作为抵押物，按照相关规定依法依规办理抵押权不动产登记。设立抵押时，应确保抵押物权属清晰，经查询已办理预告登记或网签的房屋及其土地不得作为抵押物。可根据需要追加股东担保、股权质押或其他增信措施。

（六）借款人承诺。贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺，包括但不限于：借款人严格按照合同约定使用资金，不得变相套取项目贷款资金，不得违规将项目贷款资金、项目收入资金划拨至房企集团、母公司或其他关联企业，借款人及其股东不得抽回项目资本金，设立抵押时不得将已售房屋及其土地纳入抵押范围。

第十四条 贷款人应在合同中与借款人约定提款条件，包括但不限于资本金已全额到位、项目建设进度达到要求、抵质押物已办理登记等。

第十五条 贷款人应严格按照约定的提款条件，以受托支付方式发放贷款，放款进度应与项目实物建设进度相匹配。

第十六条 贷款人应在合同中与借款人约定还款安排，首次还本日期原则上应在商品住房项目竣工备案后，经协商一致的可以提前归还贷款本金。借款人应确保第一还款来源充足，销售回款应优先用于偿还该项目开发贷款。

第五章 风险管理



第十七条 贷款人应依照本办法制定完善商品住房开发贷款管理制度，明确贷款的审批标准、操作程序、风险控制、贷后管理等内容，严格落实统一授信要求，实行全流程管理，加强贷前调查、贷中审查、贷后检查，切实保障信贷资金安全。

第十八条 贷款人应强化风险监测，定期对借款人的履约情况及信用状况、股权结构重大变动情况、项目的建设和运营情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，及时识别风险并采取应对措施。同时兼顾借款人关联企业等对借款人造成的重大负面影响，做好风险防范。

第十九条 贷款人应严格按照监管要求开展风险分类，并根据借款人履约能力及贷款风险变化情况，及时、动态调整分类结果。

对于未按照借款合同约定偿还的贷款，贷款人应及时采取清收、协议重组、债权转让或核销等措施进行处置，有序化解贷款风险。

第二十条 贷款人应建立房地产行业风险预警和评估体系。密切关注房地产市场变化，定期对商品住房开发贷款开展压力测试。

第二十一条 贷款人应对商品住房开发贷款业务合作的资产评估等第三方机构加强管理，明确合作机构资质条件，建立完善准入和评价机制。

第二十二条 贷款人应每年对内部职能部门和分支机构商品住房开发贷款业务进行内部审计。

第二十三条 贷款人应将商品住房开发贷款管理的责任落实到具体部门和岗位，建立各岗位的考核和问责机制。

第六章 监督管理

第二十四条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对商品住房开发贷款业务实施监督管理，并可以根据贷款人经营管理情况、风险水平和商品住房开发贷款业务开展情况等，对贷款人提出相关审慎监管要求。

第二十五条 贷款人违反本办法规定开展商品住房开发贷款业务的，国家金融监督管理总局及其派出机构应当责令其限期改正，并可依法对相关机构或者人员采取监管措施或者实施行政处罚。

第七章 附 则

第二十六条 依本办法发放贷款的商品住房开发项目，均纳入“白名单”项目管理，及时向城市房地产融资协调机制报送相关信息。

第二十七条 金融管理部门对租赁住房、保障性住房等开发贷款另有规定的，从其规定。本办法施行后，关于商品住房开发贷款的其他监管规定与本办法不一致的，以本办法为准。其余未尽事宜，按照固定资产贷款相关规定执行。

第二十八条 本办法由国家金融监督管理总局负责解释。

第二十九条 本办法自印发之日起施行。本办法施行后新签订借款合同的项目，依本办法执行。本办法施行前已签订借款合同的项目，仍按合同约定执行。

本文来源：[国家金融监督管理总局](#)



各金融监管局，各大型银行、股份制银行、外资银行：

现将《商业地产贷款管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

国家金融监督管理总局

2026年8月28日

（此件发至金融监管分局与地方法人银行机构、外国银行分行）

商业地产贷款管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范银行业金融机构开展商业地产贷款业务，有效防范化解风险，支持构建房地产发展新模式，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和规章，制定本办法。

第二条 本办法所称贷款人，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构。

第三条 本办法所称商业地产贷款，是指用于商业地产的建设、购买和运营，以其销售、出租、经营等产生的现金流为主要还款来源的贷款。

本办法所称商业地产包括土地性质为商业服务业设施用地的商业综合体、购物中心、商务中心、写字楼、酒店、文旅地产项目等。

第四条 贷款人开展商业地产贷款业务应当符合国家对商业地产发展的政策导向，遵循依法合规、审慎经营、商业可持续原则。

第二章 风险管理

第五条 贷款人应当建立健全商业地产贷款风险管理的治理架构和内部控制机制，制定商业地产贷款管理政策和程序，有效识别、评估、监测、控制和缓释商业地产贷款风险。

第六条 贷款人开展商业地产贷款业务，应当以项目为对象开展贷款全流程管理，以项目偿债能力为核心，并考虑项目发起人主体信用等因素，评估、发放和管理贷款。各项目应当单独建账、单独核算、独立运作、封闭管理，项目间资金不得混同。

第七条 商业地产贷款应当实行主办银行制。每个项目应当确定一家主办银行，单独或与其他贷款人以银团贷款模式发放贷款。主办银行应当强化主体责任，牵头履行好尽职调查、项目审核、信息共享、资金管理、贷后管理等职责。

采用银团贷款模式的，应当由牵头行履行主办银行相应职责。

第八条 贷款人应当对商业地产贷款项目实施资金封闭管理。贷款人应当在合同中与借款人约定，在主办银行开立专门的资金账户，并对账户实施监控，核实资金用途，严禁项目资金挪用。承贷物业运营或销售收入应当全部进入该资金账户，优先用于偿还项目贷款本息。



第九条 贷款人应当做好商业地产贷款业务的集中度风险管理，设定相应的风险限额，做好监测管控。

第十条 贷款人应当建立健全商业地产贷款风险评估和预警体系，密切关注宏观经济及市场变化，结合超期未开发土地的违法违约情形，定期对商业地产贷款开展风险评估，并及时采取有效的风险防范措施。

第十一条 贷款人应当定期对商业地产贷款开展压力测试，并合理设置压力测试情形，考虑因素包括但不限于国内生产总值、市场利率、物业价格、租金水平、出租率等。

第十二条 贷款人发放的商业地产贷款只能用于本城市的商业地产项目，不得跨城市发放。本条所称城市，是指地级及以上城市。

第十三条 贷款人在确定贷款金额时，应当遵循审慎原则，充分考虑当前和未来趋势，合理确定评估方式与项目价值，不得通过高估项目价值过度融资，并做好动态跟踪和评估。

第十四条 贷款利率应当遵循利率市场化、商业可持续原则，由借贷双方在遵守国家有关规定和行业自律管理要求的前提下协商确定。

第十五条 贷款人应当严格落实商业地产贷款的抵押担保措施，将贷款对应的全部商业地产项目资产为贷款设定抵押担保，根据需要将应收租金、经营收入或项目公司股权等为贷款设定质押担保，确保担保真实、合法、有效，并依法办理抵质押物登记。项目抵质押物不足值或阶段性无法办理抵质押的，应当要求借款人为贷款补充提供其他担保。

第十六条 贷款人应当与借款人在合同中约定，商业地产在出售、变卖、变更抵押物等情形时，借款人应征得贷款人同意，出售、变卖等所得价款优先用于偿还存量贷款。

第十七条 贷款人应当建立健全商业地产贷款信息管理系统。系统应当具备统计、计量、监控、报告功能，准确、连续、完整反映商业地产贷款信息。

第三章 商业地产开发

第十八条 贷款人可以向符合条件的企业法人发放开发贷款用于商业地产的新建、改建。贷款不得用于缴纳土地出让金及相关税款，不得用于置换股东及关联方借款，不得用于项目分红，不得用于支付其他与项目开发建设无关的款项等。

第十九条 借款人应当具备以下条件：

- （一）具备相应开发资质，经营管理规范、法人治理结构健全、财务状况良好、杠杆水平合理；
- （二）信用状况良好，无逃废金融债务等违法违规行为；
- （三）股权关系清晰，实际控制人具备相应的出资能力和信用状况，不存在经相关主管部门查实的主观故意囤积房源、违规改变土地用途性质等行为；
- （四）贷款人要求的其他条件。

第二十条 商业地产开发项目应当具备以下条件：

- （一）取得合法、完整、真实、有效的立项或备案文件，符合国家产业、土地、环保和投资等相关政策要求；



（二）取得土地不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证，当地对“四证”另有规定的从其规定，但须与“四证”齐全具有同等效力；

（三）符合国家关于固定资产投资项目资本金制度相关规定，项目资本金实缴到位；

（四）符合国土空间规划、区域功能定位；

（五）预期还款来源稳定、可靠；

（六）改建项目应当符合当地城市政府所要求的必要条件和程序。

第二十一条 贷款用于商业地产开发的，期限原则上不超过7年。

第二十二条 贷款人应当综合评估项目总投资金额、项目资本金投入、运营后净现金流、其他融资等，审慎确定贷款金额，满足合理融资需求，避免过度融资。

项目资本金应当符合国家规定的最低项目资本金要求。项目借贷资金、股东及关联方借款、“名股实债”等债务性资金和其他借款人非自有资金，不得作为项目资本金。

第二十三条 贷款人应当在发放贷款前确认借款人满足合同约定的提款条件，在项目资本金全额到位后，根据项目工程进度等情况发放贷款。

第二十四条 贷款人应当加强项目监测，重点关注项目建设进度、建成后销售或运营、资金封闭管理等情况，出现异常及时采取应对措施。

第四章 商业地产购买

第二十五条 贷款人可以向符合条件的企业法人发放贷款，用于购买商业地产。

第二十六条 借款人应当具备以下条件：

（一）信用状况良好，无逃废金融债务等违法违规行为；

（二）经营管理规范、治理结构健全、财务状况良好、杠杆水平合理，具备与项目相匹配的运营管理能力；

（三）贷款人要求的其他条件。

第二十七条 使用贷款购买的商业地产应当符合法律关系清晰、已竣工备案、估值合理、预期还款来源稳定可靠等条件。

第二十八条 贷款用于商业地产购买的，期限一般不超过10年，最长不超过15年。

第二十九条 贷款人应当综合评估项目交易价格、首付款比例、项目投入运营后净现金流情况以及其他资金来源等，审慎确定贷款金额。其中，贷款首付比例不得低于金融管理部门确定的最低首付比例，具体由贷款人根据市场化原则自主确定。

贷款人应当要求借款人使用自有资金足额支付首付款，不得使用贷款等非自有资金支付。贷款人应当对借款人首付款真实情况进行审核。

第三十条 贷款人应当在发放贷款前确认借款人满足合同约定的提款条件，并在符合首付款已足额到位、达到购买合同约定的支付进度等条件后发放贷款。对存有未结清开发贷款或信托融资的



项目，用于购买商业地产的贷款资金应当受托支付至开发贷款或信托产品指定的账户，优先用于偿还该项目开发贷款或信托融资。

第三十一条 贷款人应当加强项目监测，重点关注项目交易进度、购买后运营情况、物业价值变动、运营收入封闭管理等，出现异常及时采取应对措施。

第五章 商业地产运营

第三十二条 贷款人可以向符合条件的企业法人发放经营性物业贷款，用于承贷物业在运营期间的维护、改造、装修等与物业本身相关的经营性资金需求，不得用于购地、新建项目或其他限制性领域。监管部门另有规定的除外。

第三十三条 借款人应当具备以下条件：

- （一）拥有合法、完整、独立的物业所有权，有共同产权人或第三方权利人的，应取得其书面同意；
- （二）经营管理规范、法人治理结构健全、财务状况良好、杠杆水平合理；
- （三）信用良好，无逃废金融债务等违法违规行为；
- （四）具备与项目相匹配的运营管理能力；
- （五）贷款人要求的其他条件。

第三十四条 借款项目应当具备以下条件：

- （一）已按规定履行项目投资管理、规划、环评、用地等相关手续，已竣工备案并投入运营；
- （二）已取得不动产权证书，项目所有权、经营权、收益权和处置权清晰；
- （三）具有成熟的经营模式和运营能力，具有持续经营能力，贷款还款来源稳定、可靠。

第三十五条 经营性物业贷款的期限一般不超过10年，最长不超过15年，且贷款到期日应早于承贷物业产权证到期日至少5年。

第三十六条 贷款人应当主要评估物业经营状况、评估价值，并考虑借款人及其集团公司的偿债能力、信用状况、担保方式等，审慎确定贷款金额，原则上不超过承贷物业评估价值的70%。

第三十七条 贷款人应当做好项目监测，重点关注项目运营、物业价值、运营收入封闭管理等情况，出现异常及时采取应对措施。

第六章 监督管理

第三十八条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对商业地产贷款业务实施监督管理，并可以根据贷款人的经营管理情况、风险水平和商业地产贷款业务开展情况等，对贷款人提出相关审慎监管要求。

第三十九条 贷款人违反本办法规定开展商业地产贷款业务的，国家金融监督管理总局及其派出机构应当责令其限期改正，并可依法对相关机构或者人员采取监管措施或者实施行政处罚。

第七章 附 则



第四十条 贷款人可以向符合条件的个人发放贷款用于购买商业用房。贷款期限一般不超过10年，最长不超过15年，贷款首付比例不得低于金融管理部门确定的最低首付比例。贷款条件及流程等参照《个人住房贷款管理办法》执行。

贷款人向符合条件的企业法人发放贷款用于购买自用商业地产的，可参照本办法执行。

第四十一条 本办法关于商业地产贷款管理的未尽事宜，按照《固定资产贷款管理办法》相关规定执行。

第四十二条 贷款人应当依照本办法制定商业地产贷款管理细则或操作规程。

第四十三条 本办法由国家金融监督管理总局负责解释。

第四十四条 本办法自印发之日起施行。本办法施行后，关于商业地产贷款的相关监管规定与本办法不一致的，以本办法为准。

本文来源：[国家金融监督管理总局](#)

国家金融监督管理总局关于印发《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》的通知

各金融监管局：

现将《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

国家金融监督管理总局

2026年8月28日

（此件发至金融监管分局与信托公司）

信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为促进信托公司房地产领域信托业务（以下简称房地产信托业务）有序健康发展，规范信托公司投资和服务行为，依法维护信托当事人合法权益，推动信托业务与房地产发展新模式相匹配，根据《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《信托公司管理办法》等法律法规和规章，以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《指导意见》）等，制定本办法。

第二条 本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的信托公司。

第三条 本办法所称房地产信托业务，包括资产服务信托和资产管理信托两类业务，不包括公益慈善信托和信托公司固有业务。国家金融监督管理总局另有规定的除外。

本办法所称房地产信托产品是指信托公司按照信托文件约定运用受托资金投向房地产业资产的集合资金信托计划。

第四条 信托公司开展房地产信托业务，投资资产包括标准化资产和非标准化资产。



本办法所称标准化资产是指信托公司投向房地产业标准化债权类资产、股票以及有关法律法规和监管规定认定的其他标准化资产。非标准化资产是指除本条认定的标准化资产以外的其他房地产业资产，包括非标准化债权类资产、未上市股权、物权等。标准化债权类资产和非标准化债权类资产按照《指导意见》《标准化债权类资产认定规则》等认定,国务院金融管理部门另有规定的除外。

第五条 信托公司开展房地产信托业务，应当立足受托人定位，遵循法律法规和监管要求，确保信托目的合法合规，发挥信托机制财产独立、风险隔离的功能优势，应当遵循以下原则：

（一）服务实体经济原则。坚守信托本源定位，坚持房地产信托业务以项目为中心，支持构建房地产发展新模式，公平对待各类所有制房地产企业的项目，提供与房地产业高质量发展相适应的信托投资和服务配套支持。

（二）风险可控原则。坚持信托资产真实、资金流向明确、风险有效隔离，建立健全符合房地产业特征的信托风险管理体系，持续强化风险防范和管控能力。

（三）适当性原则。坚持履行诚实信用、勤勉尽责的受托义务，信息充分披露，严格遵守适当性管理要求。引导投资者优化资产配置，分散投资风险，依法保障投资者合法权益，不断提高信托服务水平。

第六条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对信托公司房地产信托业务实施监督管理。

第二章 业务管理

第七条 信托公司开展房地产信托业务，应当符合下列条件：

（一）具备清晰的房地产信托业务发展战略和规划，并与本机构经营目标、投资管理能力、风险管理水平等相匹配。董事会应当定期审查并持续评估完善。

（二）具备健全的公司治理和组织架构。董事会和高级管理层应当充分了解房地产业、本机构房地产信托业务及其面临的各类风险。设置或者指定专门的房地产信托业务部门并承担集中统一管理职责，定期向董事会和高级管理层汇报。董事会应当承担房地产信托业务风险管理的最终责任。

（三）具备健全、有效的房地产信托业务管理制度体系、流程和监督执行机制，并根据实际情况定期评估完善。

（四）具备完善、有效的房地产信托业务风险和内控管理体系，能够有效识别、预警、管控、缓释、处置各类风险。

（五）具备与本机构房地产信托业务相匹配的专业人员队伍。建立本机构房地产信托业务人员内部资格认定标准、培训、考核评价和问责制度。

（六）具备与本机构房地产信托业务相匹配的信息系统和系统运营能力，涵盖业务管理、数据分析、风险监测、资金监控、会计核算、内部控制等功能模块。

（七）国家金融监督管理总局规定的其他审慎性条件。

第八条 信托公司应当结合房地产行业特点，对信托目的合法性、关联交易事项、委托人提供的财产来源、权属证明、信托当事人资质以及信托当事人提供的说明承诺等进行尽职调查，对信托业务的法律风险、合规风险、操作风险和声誉风险等进行评估。信托公司不得有以下行为：

（一）不公平对待委托人。



（二）通过信托受益权拆分转让等方式突破委托人的人数限制，变相降低投资门槛。

（三）通过调整业务结构、业务模式、分类归属等方式规避监管要求。

（四）为违法违规活动提供便利。

（五）国家金融监督管理总局的其他禁止性规定。

第九条 信托公司管理房地产信托业务取得的信托财产，在扣除信托文件明确约定的受托人报酬和信托费用后，应当全额向受益人进行分配。严禁将信托财产收益归入固有财产、通过挪用其他信托财产等方式垫付信托业务的本金或者财产收益。

信托公司应当按照相关法律法规及监管规定，建立科学有效的信托服务价格管理体系，充分披露信托服务价格信息，保障信托当事人获得服务价格信息和自主选择权利。

第十条 信托业务终止，信托公司应当按照有关法律法规及监管规定办理清算手续并出具清算报告。

第三章 资产管理信托

第一节 一般规定

第十一条 信托公司应当自主开展尽职调查，由本机构房地产信托业务部门和人员组织实施，核查项目真实性、合规性，以及抵（质）押物状况（如有）等。不得仅以外部机构提供的信息作为论证和研判的依据。

第十二条 信托公司应当对房地产项目、开发或者持有该项目的项目公司（以下简称项目公司）及其股东、所在集团等开展实地尽职调查，全面、准确、有效掌握项目信息，包括但不限于：

（一）项目公司的股权关系、公司治理、资产负债情况、征信信息、重大诉讼事项、经营状况等。

（二）项目公司的主要股东、所在集团、实际控制人及其主营业务、经营及财务状况、征信信息、重大诉讼事项、重大违法违规事项等。

（三）房地产项目应当依法取得的审批、核准或者备案等资质情况和有效凭证。项目资本金真实性、来源合规性等证明材料。项目建设计划及可行性、预期现金流、面临的各种风险等材料。

（四）涉及担保的，应当掌握相关抵（质）押物的权属、价值及其缓释风险有效性，保证人履行责任能力和真实意愿等。

（五）信托公司根据投资管理认为需要掌握的其他信息及证明材料。

第十三条 信托公司应当建立房地产信托业务集中决策机制，至少由房地产信托业务、风险管理、法律合规、财务管理、金融消费者保护等部门审议后出具书面意见，并获得信托公司高级管理层批准。未经机制决策同意的，信托公司不得开展与房地产业相关的资产管理信托业务。

第十四条 信托公司应当在公司内部建立项目管理人制度。对拟投资的房地产项目指定专门管理人，实行“一个项目对应一个管理人”，严格筛选并指定项目管理人。

项目管理人应当熟悉房地产业经营管理模式、相关法律、行政法规和监管规定，具备房地产建设运营管理或者投融资、法律等相关领域工作经验，符合本机构资质标准和最低培训要求。



项目管理人应当按照本机构授权和职责界定，掌握房地产项目涉及信托业务全生命周期管理的情况，履行尽职调查、风险监测、合同履行、项目进度跟踪、资金监控、风险处置、信息报告等牵头协调职责。信托公司在项目结束前不得随意调整变更项目管理人，确需调整变更的，应当经高级管理层审批。

第十五条 信托资金投资房地产业标准化资产的，应当按照信托合同约定，制定投资策略和投资方案，履行受托职责，了解所投资产情况，防范投资风险，维护投资者合法权益。

第二节 投资非标准化债权类资产

第十六条 信托资金投资房地产业非标准化债权资产的，除满足本办法第七条规定的条件外，还应当符合下列条件：

（一）信托公司监管评级在2级以上，最近两个会计年度未发生连续亏损，且净资产不低于10亿元人民币或者等值的外币。

（二）国家金融监督管理总局规定的其他审慎性条件。

第十七条 信托资金用于房地产开发项目的，信托公司应当以项目公司为直接融资主体和用款主体，投资期限应当与房地产项目开发进度相匹配。同一信托产品应当按照穿透原则识别资金用途，不得偏离该房地产开发项目用途，不得向项目公司以外其他主体提供融资和该项目公司的其他开发项目提供融资。

信托资金用于项目公司偿还本项目其他金融机构贷款的，应当限于项目贷款。信托公司应当提高风险管理要求和加强资金跟踪监控，防范资金偏离项目开发用途。

第十八条 信托资金用于房地产开发项目的，相关项目应当符合以下要求：

（一）项目所属项目公司取得合法、完整、真实、有效的立项或者备案文件，符合环境影响评价管理要求，取得土地不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。当地对“四证”另有规定的从其规定，但须与“四证”齐全具有同等效力。

（二）项目资本金比例符合国家关于固定资产投资项目资本金制度相关规定，项目资本金实缴到位。股东借款和股权投资附加回购承诺等债务性资金不得视为项目资本金，股东承诺在项目公司偿还金融机构贷款前放弃受偿权的股东借款除外。

（三）项目所属项目公司应当具有房地产开发企业资质。

（四）国家金融监督管理总局和国家建设行政主管部门要求的其他条件。

第十九条 信托资金用于房地产开发项目的，信托公司应当加强资金管理，严禁和严格防范以下行为：

（一）直接或者变相发放流动资金贷款。

（二）融资方将资金用于缴纳土地出让价款。

（三）融资方将资金用于发放土地储备贷款，资金用途包括土地收购及土地前期开发、整理。

（四）融资方将资金用于偿还股东借款、其他投资以及与本项目无关的缴纳税款、诉讼费用和罚金等。



（五）以规避房地产信托业务监管要求为目的，通过应收账款出让、收（受）益权转让等方式，协助项目公司的关联方或者关联方的上下游企业进行融资。

（六）国家金融监督管理总局的其他禁止性规定。

第二十条 信托公司应当对投资房地产开发项目的信托资金实施封闭管理，对每个项目实行专门开户、单独建账、单独调拨、独立运作，项目间资金不得相互混同，严禁项目资金挪作他用。

第二十一条 信托公司应当和企业约定，将项目发放的信托资金存入该项目主办银行进行封闭管理，在主办银行以项目公司名义开立专门的管理账户，并以合同形式与项目公司进行约定。主办银行应当与信托财产专户的托管银行为同一家法人银行。

信托公司和主办银行应当与项目公司签订三方合同，落实专户管理和资金监测要求。信托公司与主办银行应当根据项目公司提出的用款申请及有效证明材料进行资金使用审核，审核通过后由主办银行按照审核后的金额、用途等要素划拨资金。主办银行应当履职尽责，加强对项目资本金、项目融资、支付支用、销售回款、融资还款等重点环节监测。主办银行发现异常情况的，应当及时通知信托公司，并按照约定采取干预措施。

第二十二条 信托公司应当在项目资本金全额到位后，与主办银行采用受托支付形式按照房地产项目开发进度分比例投放资金。

信托公司应当与项目公司明确约定，共同根据房地产项目开发进度和销售回款情况，合理安排资金回收，但不得使用未解除监管的购房资金或者定金。

第二十三条 信托公司可以与项目公司及其股东协商，对项目公司公章、印鉴、证照、银行账户数字证书等进行共管。

第二十四条 信托资金不得直接或者间接投资房地产业未上市股权，符合以下情形或者法律法规和国家金融监督管理总局另有规定的除外。

信托资金以直接投资或者通过私募投资基金等间接方式投资已建成房地产项目的未上市股权或者持有已建成房地产项目的物权，且房地产项目符合国家宏观政策和产业政策，具有可预期的现金流或者商业价值。信托资金投资单一已建成房地产项目的规模不得超过该信托产品净资产的25%。

第四章 资产服务信托

第二十五条 信托公司开展与房地产业相关的资产服务信托，应当具有合法的信托目的、有确定的信托财产并提供具有实质内容的受托服务。信托公司应当在信托文件中载明信托事务的决策程序和议事规则，明确界定各方当事人的权利义务、风险承担方式和相关事宜。

信托公司应当对各方当事人权利、义务的匹配性进行评估，可以聘请律师事务所评估并出具法律意见书。

第二十六条 委托人应当以真实身份参与资产服务信托，并承诺信托财产的来源、用途符合法律法规规定，信托财产必须是委托人合法所有的财产。信托公司应当审查信托财产的来源，法律法规禁止流通的财产不得作为信托财产。

第二十七条 信托公司开展与房地产业相关的资产服务信托，不得有以下行为：

（一）通过委托贷款规避本办法规定。

（二）直接或者间接募集资金，法律法规和监管规定的资产证券化业务除外。



（三）泄露因职务之便获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

（四）从事或者协助信托当事人从事利益输送、内幕交易、操纵市场等违法违规活动。

（五）国家金融监督管理总局的其他禁止性规定。

第二十八条 信托公司开展财富管理服务信托、行政管理服务信托等资产服务信托业务时，按照委托人的要求运用受托资金投资房地产业非标准化资产的，适用本办法第十六条至第二十四条的规定。

第二十九条 信托公司将资金、不动产、未上市股权等财产用于房地产项目公司风险处置，可以按照市场化、法治化原则为房地产项目提供配套金融服务。信托公司可以与金融资产管理公司、地方资产管理公司等机构开展合作，共同处置、化解房地产项目存量风险。

第五章 适当性管理

第三十条 房地产信托产品应当面向合格投资者非公开发行。合格投资者应当符合《指导意见》有关私募合格投资者的规定。信托公司应当根据信托产品中房地产业资产比例、风险情况等，相应上调合格投资者的募集标准。

单只信托产品投向房地产业非标准化资产比例达到50%的，投资者应当全部为非自然人投资者。该信托产品投资者为私募资管产品的，信托公司应当穿透识别并确认该资管产品的全部投资者为非自然人投资者，否则不得接受该资管产品投资。

第三十一条 信托公司可以自行销售房地产信托产品，也可以委托符合条件的代销机构代理销售房地产信托产品。信托公司房地产信托产品销售人员应当是与信托公司或者代销机构签订劳动合同的在岗人员。信托公司应当建立专门管理制度，销售人员凭资质上岗，事前明示身份并出示内部资质证明。未经信托公司或者代销机构进行公司内部资质认定的，任何人员不得从事房地产信托产品的销售。

信托公司与代销机构应当根据法律法规、监管规定和协议约定，合理划分双方的权利和义务，共同承担房地产信托产品销售管理责任。信托公司与代销机构应当诚实守信、勤勉尽责，防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务等责任，承担投资者适当性审查、产品推介和合格投资者确认等相关职责。

代销机构是指由国家金融监督管理总局依法实施监督管理的银行业金融机构，其准入要求和相关行为应当符合《商业银行代理销售业务管理办法》等规定，国家金融监督管理总局另有规定的除外。

第三十二条 信托公司及其代销机构应当根据产品属性和风险特征对房地产信托产品划分风险等级，对投资者进行风险承受能力评估，并提出明确的适当性匹配意见，面向具备风险识别能力和风险承受能力的合格投资者销售信托产品。

第三十三条 信托公司应当向委托人或者受益人充分披露信息和揭示风险，不得宣传或者承诺保本保收益，不得设置预期收益率，不得以绝对数值形式展示业绩比较基准，业绩比较基准应当同步披露计算标准，不得夸大或者片面宣传产品的投资收益或者过往业绩。

信托公司及其代销机构应当向投资者全面准确告知包括产品基本信息、风险等级、风险揭示、购买产品需要支付的相关费用或者费率、适当性匹配意见等信息，主动提供相关信托文件文本，就房地产信托产品相关资金运用、风控措施等重点内容向投资者解释说明。



第三十四条 信托公司应当在认购风险申明书、信托计划说明书、信托合同等信托文件中以单独条款设定不少于48小时的投资冷静期安排，并载明投资者在投资冷静期内的权利。投资冷静期应当设置在信托资金募集期间内，并自信托文件签字确认后起算。

投资者本人在投资冷静期内放弃认购的，信托公司应当遵从投资者意愿，解除已签订的信托文件，及时全额退还投资者已投资款项。

第三十五条 信托公司应当依据法律法规规定和信托文件约定，持续评估所投资或者管理资产的状况，履行信息披露义务，及时、准确、真实、完整地披露相关信息和信托产品的重大变化，示例说明最不利投资情形和结果等。

信息披露不得存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者欺诈等行为。信托公司应当对信息披露的及时性、准确性、真实性、完整性负责。

第六章 风险管理

第三十六条 信托公司应当全面分析房地产业发展变化形势及各类宏观因素影响情况，有效监测房地产价格波动及其对投资资产和经营管理的影响，及时调整房地产信托业务策略，防范房地产业及相关要素变化产生的风险。

第三十七条 信托公司应当对信托财产及交易结构的法律风险进行充分识别、评估和防范，保障信托财产合法有效，防范信托财产及相关权益被第三方主张权利的风险。

第三十八条 信托公司应当建立严格有效的房地产信托业务内控制衡机制，明确各部门、岗位和人员的权利责任边界，规范设置前中后台职责权限，防止利益冲突。信托公司应当建立健全员工职业操守和行为准则，持续开展专业能力和合规培训。

第三十九条 信托公司应当建立健全声誉风险事前评估、监测、应对和报告机制，充分考虑房地产业的行业特征，对声誉事件的性质、严重程度、传播速度、影响范围和发展趋势等进行评估。定期开展声誉风险隐患排查，从源头减少声誉风险触发因素，防止因处理不当、误读误解引发声誉风险。

第四十条 信托公司应当指定部门负责房地产信托产品风险压力测试的实施与评估。充分考虑不同压力情景下房地产业资产变现能力、变现所需时间和可能的价格折损，并关注各类风险对房地产信托产品风险的影响，掌握极端情况下的风险情况，并制定应对措施和应急预案。

第四十一条 信托公司应当建立健全关联交易管理制度，禁止利益输送、规避监管和监管套利等行为。

第四十二条 信托公司开展与房地产业相关的资产管理信托业务，应当至少按季度对房地产信托产品非标准化资产交易对手的信用水平、财务状况、股权结构重大变动、房地产项目运营销售等情况进行监测分析，动态评估抵（质）押物价值和保证人履约能力，制定风险应急预案，防范交易对手信用状况不利变动、不能履行合同义务等风险。

信托公司应当按照审慎原则定期评估所投资房地产资产价值。评估发现资产价值发生重大不利变化的应当及时采取措施。

第四十三条 信托公司开展与房地产业相关的资产管理信托业务，应当建立流动性风险监测预警体系和信托产品久期管理机制，落实信托产品的流动性管理责任。房地产信托产品直接或者间接投资于非标准化资产的，相关期限设置应该符合《指导意见》有关规定，不得期限错配。

第四十四条 信托公司房地产信托业务部门通过非标准化资产形式投资异地房地产项目的，应当提高异地项目尽职调查和风险管控强度，建立与异地项目复杂性相匹配的制度流程、专业队伍和



资源保障机制，全面了解分析项目所在地区房地产市场状况和风险情况，采取更加严格审慎的评估标准和审查要求。建立健全与异地项目风险管控需要相匹配的人员驻点工作机制，提高项目进度跟踪、资金运行、销售情况等方面的管理强度和查访频度，防止异地项目管理责任弱化和失管失控。信托公司不得将房地产信托项目立项、风险审查、投资决策等核心权限下放异地部门，切实防范跨区域信息不对称引发的各类风险。

第四十五条 信托公司开展与房地产业相关的资产管理信托业务，在风险可控的前提下，应当遵循合理分散原则，建立健全房地产集中度风险管理制度，除法律法规和国家金融监督管理总局另有规定外，房地产信托业务应当满足以下集中度比例限制：

- （一）**房地产信托业务余额不得高于本机构信托业务实收规模的5%。**
- （二）**投资于单一房地产企业（集团）的房地产信托业务余额不得高于本机构房地产信托业务余额的20%。**
- （三）**通过非标准化资产形式投资的房地产信托业务余额不得高于本机构房地产信托业务余额的50%。**

信托公司还应当对本机构信托资金投资于单一房地产项目、单一地域等审慎设置投资比例上限。

第四十六条 信托公司开展与房地产业相关的资产管理信托业务，应当充分考虑房地产业资产期限及风险延期暴露等因素，合理确定房地产业务薪酬激励机制。不得将业务增长、盈利等单项指标简单与员工收入挂钩，实施薪酬递延支付和追索扣回制度，防范激进展业和过度承担风险行为。房地产信托产品投资非标准化资产，涉及员工绩效薪酬的，应当在信托产品清算完成后评估发放。

第四十七条 信托公司应当建立健全从事房地产信托业务人员的持续培训制度，定期或者不定期通过内部、外部培训和考核等方式，使从业人员熟悉信托政策、法律法规及房地产信托业务知识，具备与房地产信托业务管理、销售相匹配的专业技能。

信托公司应当对房地产信托从业人员的公司内部资质考核、培训情况、产品管理、销售行为进行持续评估并记录存档。从业人员每年接受本机构实施或者认可的培训时间不得少于20小时。

第四十八条 信托公司应当建立健全内、外部审计制度，提高内、外部审计有效性，持续督促提升业务经营、风险管理、内控合规水平。

信托公司开展房地产信托业务的，应当将房地产信托业务纳入内部审计范畴。开展与房地产业相关资产管理信托业务的，应当每年进行内部专项审计，审计内容包括但不限于制度建设、风险管控、财务核算、适当性管理、信息披露、合法合规等情况。

信托公司应当聘请独立的第三方会计师事务所，定期对房地产信托产品的信托资金运用情况、资产真实性、抵（质）押物状况、项目管理情况等事项进行专项审计。

信托公司应当将上述审计报告报送董事会。董事会应当针对审计发现的问题，督促高级管理层及时采取整改措施，并跟踪检查整改措施的实施情况。

第七章 监督管理

第四十九条 国家金融监督管理总局及其派出机构采取现场检查与非现场监管相结合的方式对信托公司房地产信托业务进行持续监管。

第五十条 国家金融监督管理总局及其派出机构对标国家不同阶段房地产宏观调控及金融监管政策，可以要求信托公司动态优化客户准入、项目标准、投放规模、业务结构、风控流程等机制。



信托公司年度监管评级发生下调，不再满足从事房地产信托业务条件的，不得新增房地产信托业务。

第五十一条 国家金融监督管理总局及其派出机构应当对信托公司房地产信托产品受托履职行为加强监管，及时发现并纠正违规行为，保护信托委托人和受益人合法权益。

第五十二条 国家金融监督管理总局及其派出机构应当根据职责对信托公司房地产信托业务加强风险监测和早期识别预警，综合评估信托公司房地产信托业务风险状况，并视情况依法实施早期干预措施，督促信托公司尽早化解风险。

第五十三条 国家金融监督管理总局及其派出机构应当加强与地方党委政府沟通协作，根据职责分工协同做好房地产信托风险处置等工作。

第五十四条 国家金融监督管理总局及其派出机构可以根据信托公司的经营管理情况、风险水平和房地产信托业务开展情况等，对信托公司房地产信托业务提出相关监管要求。

第五十五条 信托公司出现房地产信托业务监管指标不符合规定标准的，国家金融监督管理总局及其派出机构应当责令限期整改；逾期未整改或者整改不到位的，可以依法采取监管措施。

第五十六条 信托公司违反本办法规定的，国家金融监督管理总局及其派出机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规依法责令改正，并视情况依法采取监管措施或者实施行政处罚。

第五十七条 主办银行违反本办法规定的，国家金融监督管理总局及其派出机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规依法责令改正，并视情况依法采取监管措施或者实施行政处罚。涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

第五十八条 国家金融监督管理总局及其派出机构可以要求主办银行提供信托资金投资的数据、信息等材料，并报告重大情况。

第五十九条 信托公司聘请或者开展合作的财务、法律、审计、评估等专业服务机构参与信托公司房地产信托业务，违反有关法律、行政法规和本办法规定的，国家金融监督管理总局及其派出机构有权记录其不良行为，并将违法违规情况通报其监管或者主管部门。

第六十条 信托公司聘请或者开展合作的财务、法律、审计、评估等专业服务机构，专业服务机构应当近两年无违法等不良记录。

第六十一条 信托公司应当按照规定，定期向国家金融监督管理总局或者其派出机构报送与房地产信托业务相关的统计报表等，并确保报送信息的真实性、准确性、完整性和及时性。

第六十二条 信托公司应当将房地产信托名称、信托目的、信托期限、信托当事人、信托财产、信托利益分配等信托产品及其受益权信息和变动情况及时在信托登记系统进行登记和更新，并确保登记信息真实、准确和完整。

第六十三条 信托公司违反本办法规定从事房地产信托业务活动的，应当根据国家金融监督管理总局及其派出机构提出的整改要求，在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。

对于在规定时限内未能采取有效整改措施的信托公司，或者其行为严重危及信托业务稳健运行、损害投资者合法权益的，国家金融监督管理总局及其派出机构有权依照法律法规采取监管措施。

第六十四条 信托公司从事房地产信托业务活动，违反本办法规定导致重大风险隐患或者引发较大风险事件，以及存在严重违反本办法规定其他情形的，由国家金融监督管理总局及其派出机构依照法律法规予以处罚。



第六十五条 信托公司从事房地产信托业务活动，违反有关法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，国家金融监督管理总局及其派出机构除依照本办法上述规定视情况依法采取监管措施或行政处罚外，还可以依照法律法规对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第八章 附则

第六十六条 信托公司投资境外房地产相关业务应当同时符合境外投资有关规定。

第六十七条 本办法所称房地产开发项目是指符合国家有关标准和规范的、有土地不动产权证书对应的房地产开发建设项目。

本办法所称未上市股权是指在中华人民共和国境内依法设立和注册登记，且未公开上市的股份有限公司、有限责任公司的股权，以及有限合伙企业的有限合伙份额。

本办法中“以上”“达到”“不低于”“不少于”均含本数；“收益率”指年化收益率。

第六十八条 国家金融监督管理总局对保障性住房、租赁住房、商业地产等另有规定的，从其规定。城市更新项目涉及的具体内容有专门政策法规规定的，还应符合相关规定。

第六十九条 本办法由国家金融监督管理总局负责解释。

第七十条 本办法自2027年3月1日起施行。《中国银监会办公厅关于加强信托公司房地产、证券业务监管有关问题的通知》（银监办发〔2008〕265号）、《中国银监会办公厅关于加强信托公司房地产信托业务监管有关问题的通知》（银监办发〔2010〕54号）、《中国银监会关于信托公司开展项目融资业务涉及项目资本金有关问题的通知》（银监发〔2009〕84号）同时废止。本办法实施前出台的有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

信托公司应当自本办法发布后对本机构不符合规定的制度流程、组织架构、信息系统等落实整改。

信托公司对本机构在本办法发布之前形成的房地产信托业务存量资产予以到期结清。不符合本办法第七条、第十六条等规定条件的信托公司，在本办法发布后不得新开展房地产信托业务。

本文来源：[国家金融监督管理总局](#)

金融监管总局 住房城乡建设部关于印发《城市更新项目贷款管理办法（试行）》的通知

各金融监管局，各省、自治区、直辖市住房城乡建设厅（委、管委），各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行：

现将《城市更新项目贷款管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

金融监管总局 住房城乡建设部

2026年8月28日

（此件发至金融监管分局与地方法人银行机构、外国银行分行）



第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院关于构建房地产发展新模式和质量推进城市更新的重大决策部署，做好城市更新项目金融服务，促进城市更新项目贷款业务平稳健康发展，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》）和相关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称贷款人，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构。

第三条 本办法所称城市更新项目贷款，是指贷款人发放的，用于支持符合《意见》要求的城市更新项目开发、建设、改造等用途的贷款。

第四条 贷款人开展城市更新项目贷款业务，应遵循以下原则：

（一）坚持市场化、法治化。贷款人应在依法合规、商业可持续的前提下为项目提供贷款支持，自主决策、自担风险、自负盈亏，不得新增地方政府隐性债务。

（二）坚持统筹谋划、积极有序。贷款人应按照《意见》要求，统筹推进、周密实施，支持符合条件的城市更新项目融资需求。

（三）坚持风险可控。贷款人应充分考虑城市更新项目特点，合理确定贷款额度、期限、利率等，在全面测算项目收益基础上，加强授信审批和风险管理，严格执行专款专用和资金封闭管理。

第二章 贷款要求

第五条 贷款人应按照本办法规定，落实负责城市更新项目贷款的具体责任部门和岗位，明确城市更新项目贷款管理和实施流程。

第六条 贷款人应设立“城市更新项目贷款”品种，用于支持符合本办法要求的项目。

第七条 申请城市更新项目贷款的项目应符合《意见》规定，并具备以下条件：

（一）符合国家的产业、土地、环保等政策，满足固定资产投资等要求，相关行政审批文件合法、完整、真实、有效。

（二）符合国家有关城市更新的规定，根据城市体检评估结果，纳入城市更新规划，符合国土空间规划、城市建设领域专项规划。

（三）纳入城市更新项目库。

（四）符合国家有关资本金制度的相关规定。

（五）已明确实施主体，按国家及地方相关规定编制项目实施方案及可行性研究报告。

（六）满足项目整体性特征。

（七）具备充足的经营性收入，能够覆盖贷款本息。

（八）项目借款人为市场化运营主体，具备相关经营主体资格和良好的财务信用状况。



（九）贷款人要求的其他条件。

第八条 贷款人应核实城市更新项目贷款资金用途，不得用于缴纳土地出让金及相关税款，不得用于净地供应前土地征收、拆迁安置补偿等前期环节，不得用于按照规定应由财政资金支出保障的事项。

第九条 贷款人应综合考虑项目实际融资需求及可用于还本付息的现金流等因素，合理确定贷款额度。对于贷款金额较大的项目，原则上应通过银团贷款方式提供融资支持，严防过度授信。

第十条 贷款人应根据项目建设运营周期、还款来源、资金成本等实际情况，在遵守国家有关规定和行业自律管理要求的前提下，合理确定贷款期限和利率。

第十一条 贷款人在评估城市更新项目还款来源时，应确保项目还款来源、还款计划切实可行，现金流足额覆盖贷款本息，不得因项目纳入城市更新规划、城市更新项目库等放松贷款审查，不得接受任何形式的政府隐性增信措施。

第十二条 贷款人应按照贷款发放与支付的有关规定，对贷款资金的支付实施管理和控制，严格按照项目进度发放贷款，并结合本机构信贷管理要求等，明确贷款发放和支付审核要求、提款条件等。

第十三条 贷款人应根据城市更新项目特点合理设置担保措施。可将因经营权、收费权等产生的应收账款设置为贷款担保措施，并综合运用资金监管、资金归集等多种方式保障贷款安全。不得利用政府应付款项、无收益的公益性资产、不具有合法合规产权的经营性资产抵质押融资。

第十四条 贷款人可以根据城市更新项目特点，设计综合金融服务方案，组合运用相关融资工具，满足合理融资需求。对风险可控、商业可持续、符合条件的项目，鼓励采用多元化融资模式给予支持。

第三章 风险管理

第十五条 贷款人应按照专款专用和封闭运行原则与借款人签订资金监管协议，并落实以下要求：

（一）借款人应在贷款行开立项目资金监管账户，项目资本金、贷款发放、支付支用、项目收入、贷款偿还，以及合同约定的其他项目相关资金等，均应通过资金监管账户办理。

（二）借款人应确保项目独立运作、封闭管理，项目间资金不得混同，严禁项目资金挪作他用。

（三）贷款人应强化项目资金使用情况监控，发现借款人挪用项目资金的，应按照合同约定采取相应措施。

（四）项目进入运营期后，贷款人应定期监测项目运营情况，加强对项目经营性收入及其他还款资金来源的归集管理。

第十六条 贷款人应定期对借款人履约情况及公司治理、信用状况、项目建设和运营情况等进行检查和分析，对抵押物的价值和保证人的担保能力进行动态监测和重估，有效监控并及时预警贷款风险，积极采取有效措施保障债权安全。

第十七条 贷款人应建立城市更新项目贷款信息监测机制，对城市更新项目贷款进行专门统计，加强对城市更新项目进展、贷款发放、偿还等信息监测。

第十八条 贷款人应严格按照监管要求开展风险分类，如贷款出现风险，应积极采取风险化解处置措施，采取核销方式的，应在按规定核销后积极挽回损失。



第四章 监督管理

第十九条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对城市更新项目贷款业务实施监督管理，并可以根据贷款人经营管理情况、风险水平和城市更新项目贷款业务开展情况等，对贷款人提出相关审慎监管要求。

第二十条 贷款人违反本办法规定开展城市更新项目贷款业务的，国家金融监督管理总局及其派出机构应当责令其限期改正，并可依法对相关机构或者人员采取监管措施或者实施行政处罚。

第五章 附则

第二十一条 城市更新项目涉及的具体内容有专门政策法规规定的，还应符合相关规定。

第二十二条 经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构发放的城市更新项目贷款，参照本办法执行。国家开发银行、中国农业发展银行开展城市更新项目贷款业务，应在国务院批准的业务范围内和规定的业务品种下，结合自身职能定位，选择符合条件的城市更新项目提供信贷支持，并按本办法及相关规定要求加强贷款管理，不得偏离主责主业和超业务范围经营。

第二十三条 本办法由国家金融监督管理总局会同住房和城乡建设部负责解释。

第二十四条 本办法自印发之日起施行。自本办法施行起新签订借款合同的项目，依本办法执行。

本文来源：[金融监管总局](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 718  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

14 条评论



电器
10分钟前 中国浙江省

最好一个月还两百元，贷款期长一千年



👍 1 ↩ 回复



左眼皮总跳

10分钟前 中国山东省

在我看来是利空 换汤不换药 也恰恰说明了现在房地产市场的窘境 政策越来越多 说明市场越来越差

👍 0 ↩ 回复



见闻用户

38分钟前 中国安徽省

不降利率却延长期限，这是口惠实不至啊。

👍 3 ↩ 回复



见闻用户

1小时前 中国江苏省

实则为银行解压。

👍 2 ↩ 回复



MobileUser9019

1小时前 中国江苏省

还到退休之后也不得安宁！

👍 2 ↩ 回复

